

붙임2

일련번호	2
감 사 자	★★★

권 고

제 목	계약상대자의 수수 금지 금품 전달
관 계 부 서	☆☆발전본부 ㉠㉠㉠㉠㉠ 처
조 치 부 서	☆☆발전본부 ㉠㉠㉠㉠㉠ 처

내 용

「'■■년 ☘☘ ☆☆설비 △△공사」에서 직무 관련자인 공사감독에게 금품을 전달한 계약상대자에 대한 입찰참가자격 제한 심의 진행을 요구함.

1. 업무개요

☆☆발전본부 ●●●●●실 △△△△△부는 쾌적한 주거환경 조성 및 ◆◆ ■■설비의
유지관리를 위해, 계약금액은 ▲▲▲,▲▲▲,▲▲▲원(VAT 별도), 공사기간은 ‘★★.★★.★★.
~ ‘○○.○○.○○.인 「□□년 ◆◆ ■■설비 △△공사」를 (주)▽▽과 계약을 체결하고
진행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제1항 “각 중앙관서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “부정당업자”라 한다)에게는 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가자격을 제한하여야 하며, 그 제한 사실을 즉시 다른 중앙관서의 장에게 통보하여야 한다. 이 경우 통보를 받은 다른 중앙관서의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 부정당업자의 입찰 참가자격을 제한하여야 한다.” 제7호 “입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계 공무원(제29조제1항에 따른 국가계약분쟁조정위원회, 「건설기술 진흥법」에 따른 중앙건설기술심의위원회·특별건설기술심의위원회 및 기술자문위원회, 그 밖에 대통령령으로 정하는 위원회의 위원을 포함한다)에게 뇌물을 준 자” 및 「청렴계약 이행각서(청렴계약특수조건)」 제2항 “입찰·낙찰·계약체결 및 계약이행

과정에서 관계 직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다. 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우, 당해 입찰 건에 대하여 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지하여도 감수하겠습니다, 민·형사상 이익을 제기하지 않겠습니다.” 제7항 “당사 임직원 및 대리인이 직무와 관련하여 금품·향응 등 부당한 이익을 제공하거나 제공받아 이들에 대한 한국중부발전의 교체 요구가 있을 경우 이들을 교체하겠습니다.” 라고 규정하고 있다.

따라서, 계약상대자가 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계 직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하였을 경우, 부정당업자로 선정하고 2년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 입찰 참가 자격을 제한하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 계약상대자인 (주)○○○○은 「□□년 ◆◆ ■■설비 △△공사」 진행 과정에서 「청렴계약 이행각서」에 서명하고서도, 원만한 업무 진행을 위한다는 목적으로 직무 관련자인 공사감독에게 수수 금지 금품인 소액의 현금을 전달하였으며, 공사감독은 금품을 (주)○○○○에 지체없이 돌려주었다.

그 결과, (주)○○○○은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등) 제1항 제7호 “입찰·낙찰 또는 체결·이행과 관련하여 관계 공무원에게 뇌물을 준 자”에 해당하며, 「청렴계약 이행각서」 제2항 “입찰·낙찰·계약체결 및 계약이행과정에서 관계 직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.”라는 청렴 각서를 위반하였기에, 시정이 필요해 보인다.

관계부서 의견 ♥♥♥♥♥처장은 감사 지적사항과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「청렴계약 이행각서」를 위반한 (주)○○○○에 대한 후속 조치로 입찰참가자격 제한을 위한 심의를 개최하여 청렴한 계약 업무에 이바지하겠다고 답하였다.

조치할 사항 ♥♥♥♥♥처장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 「청렴계약 이행각서」를 위반한 (주)○○○○을 대상으로 계약심의회위원회를 통해 부정당업자의 입찰참가자격 제한 심의를 진행하여 주시기를 바랍니다(권고).